

1500243-50.2020.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... para a condenação pelo grave delito de tráfico. Seria no mínimo pernicioso a conclusão, com base em meros indícios, de que o acusado estava promovendo o tráfico naquela região. Sem divisar provas veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No tocante à pena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500243-50.2020.8.26.0653 - lauda

Processo Digital nº:

1500243-50.2020.8.26.0653

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO GONCALVES

SENTENÇA

(Processo Digital)

Vistos.

ALEX SANDRO DA SILVA, qualificado às fls. 33, é acusado da prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 porque, segundo consta da denúncia, no dia no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 19h20min, na Av. Santa Terezinha, n.448, Vila Santa Terezinha, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, ALEX SANDRO DA SILVA, qualificado às fls. 33, guardava, mantinha em depósito, oferecia, expunha à venda e entregava a consumo 09 (nove) pedras de CRACK, princípio ativo Cocaína, pesando aproximadamente cerca de 02 (dois) gramas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 05) e Laudo Toxicológico de fls. 10, além de 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, bem como, apetrechos utilizados para fracionamento, embalagem e venda dos entorpecentes, sejam eles: 01 (uma) sacola

plástica com recortes e 01 (uma) faca de cozinha, com resquícios de drogas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 05).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 109/115). A denúncia foi recebida em 15.12.2021 (fls. 121/122), seguindo-se a citação do acusado. Na fase de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma arrolada pela defesa. O acusado deixou de comparecer à audiência, tendo sido decretada sua revelia.

Em debates, a acusação defendeu a procedência da pretensão. A defesa, a seu turno, clamou pela absolvição e também requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o porte de entorpecentes (fls. 179/198).

Relatado. FUNDAMENTO E DECIDO.

O laudo do exame químico-toxicológico confirma que as substâncias apreendidas eram realmente entorpecentes (fls. 08/10). Tem-se assim por comprovada a materialidade delitiva.

Segundo a denúncia, ALEX SANDRO efetuava a guarda, depósito e venda de drogas em sua residência, oportunidade em que foi surpreendido por policiais militares. Contudo, consigo nada de ilícito foi localizado. Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência do acusado, ocasião em que identificaram 09 (nove) pedras de CRACK, além de 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, 01 (uma) sacola plástica com recortes e 01 (uma) faca de cozinha. Durante a diligência, o morador da residência – tio do denunciado – Sr. Donizete Aparecido Paganini, assumiu que “não mais estaria aguentando o tráfico de droga realizado pelo seu sobrinho Alex, inclusive mencionando o “entra e sai” de usuários no local diuturnamente” (sic, fls. 91/92).

Os policiais Silas Emanuel Da Silva e Salomão Barbosa de Paula Junior foram ouvidos em juízo e confirmaram que em abordagem inicial nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado. A droga foi apreendida em sua residência, após terem sido autorizados a entrar no local pelo tio dele. Também informaram que, segundo o tio, o acusado exercia o tráfico no local, notadamente pelo movimento de pessoas que havia no local. Além da droga, também apreenderam dinheiro e telefone celular com o agente.

Não obstante as ponderações do i. promotor de justiça, penso que a prova produzida não seja suficiente para a condenação pelo delito de tráfico.

Com efeito, o acusado foi abordado na via pública e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. A droga foi apreendida em sua residência, tratando-se de nove porções, que não sugere seja destinada ao tráfico, levando em conta tratar-se de modesta quantidade.

Além disso, a denúncia vem estribada nas palavras de um seu tio, que teria notado estranha movimentação no imóvel. Contudo, em juízo, retratou-se e disse desconhecer qualquer atividade ilícita no local.

Enfim. Conquanto indícios haja, a prova não é suficiente para a condenação pelo grave delito de tráfico. Seria no mínimo pernicioso a conclusão, com base em meros indícios, de que o acusado estava promovendo o tráfico naquela região. Sem divisar provas veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No tocante à pena, opto pela aplicação de advertência, nos moldes do art. 28 da lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para desclassificar o delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, e, consequentemente, CONDENAR o acusado ALEX SANDRO DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de advertência, dando-o como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, restitua-se em favor do acusado os valores e telefone apreendidos nestes autos.

Operada a desclassificação, faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Tornem conclusos, oportunamente, para designação de audiência de advertência.

P.I.

Vargem Grande do Sul – SP, 13/06/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA